

○○○○○○○○ ○○○○

통보

제 목 직원 숙소 임차보증금 추가 보전 조치 필요

소 관 기 관 ○○○ ○○○

조 치 기 관 ○○○ ○○○

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

○○○○○○(이하 “공단”이라 한다)의 재산취득·보관사용·처분 등(이하 “재산관리”라 한다)에 관한 절차와 기준을 정하여 재산을 효율적으로 적정하게 관리·운영함을 목적으로 「재산관리규칙」을 제·개정하여 재산관리를 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「재산관리규칙」 제2조(정의)에 따르면 [제1항] 이 규칙에서 재산이라 함은 공단소유재산 및 공단이 관리하는 수탁재산으로서 제3조에서 정한 재산을 말하고, [제2항] 공단소유 재산이라 함은 공단이 사업수행이나 소유목적으로 공단(자체예산)에서 취득한 재산과 ○○○○법 제58조 규정에 의한 출연과 정부, 지방자치단체, 공공단체로부터 양여 및 개인으로부터 기부받은 재산을 말하며,

[제3항] 공단이 관리하는 수탁재산이라 함은 ○○○○법 제59조의 규정에 의하여 정부 또는 지방자치단체로부터 사용허가 또는 대부받은 재산을 말한다.

또한 동 규칙 제3조(재산의 범위)에서는 공단소유 또는 공단관리 수탁재산으로서 다음 각호에 해당하는 재산을 말한다.

1. 부동산(토지, 건물, 시설물)과 그 종물
2. 선박, 부표, 부잔교, 부선거 및 항공기와 그 종물
3. 「물품관리규칙」 제2조 제3호에 해당하는 기계·기구 <개정 2024. 4. 16.>

이에 따라 공단 「재산관리규칙」 제5조(등기·등록 등) 제1항에서 재산관리 담당자는 공단소관에 속하는 국유재산 및 공단소유재산이 발생할 시는 지체없이 다음 각호에 의거 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 공원관리 국유재산 : 국(○○○)
2. 공단소유 재산 : ○○○○○○

또한 본사 ○○○○○에서는 전국 사무소·원·국·단에 「직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림[○○○-2538호(2021.03.24.)]」을 통하여 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 특단의 조치사항을 통보하였다.

특히, 다가구주택 임차숙사 신규계약 및 갱신계약의 경우 건물 소유자의 파산, 법원 경매 등의 사항이 발생할 시 법인인 우리 공단보다 개인이 최우선 소액 임차인으로서 우선 변제가 되기 때문에 전세권 설정은 실효성이 없으므로 전세보증금 반환보증을 반드시 가입하여야 하며, 가입요건이 되지 않아 보증금 전액 회수가 불가할 경우 즉시 임대차계약 해지 및 임차보증금 반환청구(내용 증명)를 통하여 보증금 손실방지를 위한 조치를 하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사일 현재(2024년 11월 22일)기준 공단 직원 숙소 전체 현황을 확인한 결과 총 347개의 직원 숙사를 이용하고 있으며, 그 중 임차(전세)로 이용중인 다가구주택은 아래 [표1]과 같이 총 12개를 이용하고 있다.

임차(전세) 숙소로 이용중인 다가구주택은 12개 모두 전세권은 설정되어 있었으나 전세보증금 반환보증(보증보험)은 5개 임차(전세) 숙소에만 가입되어 있었으며, 나머지 7개 임차(전세) 숙소는 가입하지 않고 이용하고 있었다.

[표1] 전국 직원 숙소(다가구주택) 임차 현황('24. 11. 기준)

연번	사무소명	주소	건물형태	소유형태		보증보험	비 고
				취득	전세권		
1	○○○○○○○	○○○○ ○○시 ○○동 ○○○-○○ ○○빌 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	○	
2	○○○○○○○	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○○-○○, ○○빌 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	X	'24년 감사 지적
3	○○○○○○○	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○○-○○, ○○빌 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	X	'24년 감사 지적
4	○○○○○○○	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○-○ ○○○○○ ○층 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	X	'24년 감사 지적
5	○○○○○○○	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○-○ ○○○○○ ○층 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	X	'24년 감사 지적
6	○○○○○○○	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○-○ ○○○○○ ○층 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	X	'24년 감사 지적
7	○○○○○○○	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○-○ ○○○○○ ○층 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	X	'24년 감사 지적
8	○○○○○○○○○	○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○○-○○ ○○빌 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	○	
9	○○○○○○○○○	○○○○○시 ○구 ○○동 ○○○○-○○ ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	○	
10	○○○○○○○○○	○○○○○시 ○구 ○○동 ○○○-○○○○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	○	
11	○○○○○○○○○	○○시 ○○구 ○○동 ○○○-○ ○○○○○빌 ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	X	
12	○○○○○○○○○	○○시 ○○구 ○○동 ○○○-○○ ○○○○ ○○○호	다가구주택 (원룸)	-	전세권	○	

※ 자료: 본사 제출자료 재구성

특히, 2024년 10월 ○○○○○○○○○○○○○○ 종합감사에서는 아래 [표2], [표3]에서와 같이 총 6개의 임차(전세) 숙소에 대한 전세보증금 반환보증(보증보험) 가입이 되어 있지 않은 사항이 확인되었다.

아래 [표2]에서 처럼 ○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○○-○○, ○○○
○○○호 및 ○○○호에 소재한 철근콘크리트구조 싱글지붕 3층 단독주택(다
가구주택)은 2024년 4월 16일 임대차 계약서를 체결(연장계약)하고 임대차 기
간을 2022년 4월 23일부터 2026년 4월 22일(24개월)까지로 하여 현재 직원 숙
사로 사용하고 있다.

직원 임차 숙소의 등기사항전부증명서(말소사항 포함)의 소유권 이외의
권리에 관한 사항을 확인한 결과, ○○○ 2개동(○○○호 및 ○○○호)은 2020
년 4월 22일자로 ○○○○○○○으로 전세권만 설정(설정금액 각각 40,000천원
/ 총 80,000천원)되어 있으며, ○○○○○○ 2건 외 2건[근저당권 설정 1건
(172,800천원), 전세권 설정 1건(35,000천원) / 총 207,800천원]이 권리자로
설정되어 있음을 확인하였다.

[표2] ○○○○○○○○○○○○○○○ 직원 숙소(다가구) ○○○ 임차 현황('24. 10. 기준)

연번	주소	건물내역	권리권 등 설정 현황		
			권리자	설정일자(기간)	설정금액
1	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○○-○○, ○○○ ○○○호	철근콘크리트구조 싱글지붕 3층 단독주택(다가구)	○○○○○○○○○○ (근저당, 공동담보 토지)	2006. 9. 6. (‘06. 9. 6.~현재)	172,800천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○호	2020. 4. 22. (‘20. 4. 22.~현재)	40,000천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○호	2020. 4. 22. (‘20. 4. 22.~현재)	40,000천원
			신** (전세권) 제○○○○호	2024. 3. 27. (‘24. 3. 27.~‘26. 3. 26.)	35,000천원
2	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○○-○○, ○○○ ○○○호	철근콘크리트구조 싱글지붕 3층 단독주택(다가구)	○○○○○○○○○○ (근저당, 공동담보 토지)	2006. 9. 6. (‘06. 9. 6.~현재)	172,800천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○호	2020. 4. 22. (‘20. 4. 22.~현재)	40,000천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○호	2020. 4. 22. (‘20. 4. 22.~현재)	40,000천원
			신** (전세권) 제○○○○호	2024. 3. 27. (‘24. 3. 27.~‘26. 3. 26.)	35,000천원

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

또한 아래 [표3]에서 청림 ○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○-○ ○○○○○에
 소재한 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(다가구) 총 4개동
 (201호, 301호, 302호, 305호)은 2023년 8월 21일 임대차 계약서를 체결(연장계약)
 하고 임대차 기간을 2023년 9월 21일부터 2025년 9월 20일(24개월)까지로 하여
 현재 직원 숙소로 사용하고 있다.

직원 임차 숙소의 등기사항전부증명서(말소사항 포함)의 소유권 이외의
 권리에 관한 사항을 확인한 결과, 모던하우스 총 4개동(201호, 301호, 302호, 305호)은
 2023년 9월 21일자로 ○○○○○○으로 전세권만 설정(설정금액 각각 34,000천원
 / 총 136,000천원)되어 있으며, ○○○○○○ 4건 외 2건[근저당권 설정 2건
 (351,000천원, 80,000천원 / 총 431,000천원)이 권리자로 설정이 되어 있음을
 확인하였다.

[표3] ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 직원 숙소(다가구) 모던하우스 임차 현황('24. 10. 기준)

연번	주소	건물내역	권리권 등 설정 현황		
			권리자	설정일자(기간)	설정금액
1	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○-○ ○○○○○ ○층 ○○○호	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(다가구)	○○○○○○○ (근저당, 공동담보 토지 2건)	2018. 9. 27. (‘18. 9. 27.~현재)	351,000천원
			사회복지법인내원 (근저당, 공동담보 토지 1건)	2015. 9. 9. (‘18. 9. 27.~현재)	80,000천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. (‘23. 9. 21.~‘25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. (‘23. 9. 21.~‘25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. (‘23. 9. 21.~‘25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. (‘23. 9. 21.~‘25. 9. 20.)	34,000천원
2	○○○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○-○ ○○○○○ ○층 ○○○호	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(다가구)	○○○○○○○ (근저당, 공동담보 토지 2건)	2018. 9. 27. (‘18. 9. 27.~현재)	351,000천원
			사회복지법인내원 (근저당, 공동담보 토지 1건)	2015. 9. 9. (‘18. 9. 27.~현재)	80,000천원
			○○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. (‘23. 9. 21.~‘25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○○	2023. 9. 21.	34,000천원

연번	주소	건물내역	권리권 등 설정 현황		
			권리자	설정일자(기간)	설정금액
			(전세권) 제○○○○○○호	('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
3	○○○○ ○○시 ○○면 산양○ ○○○-○ ○○○○○ 3층 302호	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(다가구)	○○○○○○○○ (근저당, 공동담보 토지 2건)	2018. 9. 27. ('18. 9. 27.~현재)	351,000천원
			사회복지법인내원 (근저당, 공동담보 토지 1건)	2015. 9. 9. ('18. 9. 27.~현재)	80,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
4	○○○○ ○○시 ○○면 산양○ ○○○-○ ○○○○○ 3층 305호	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(다가구)	○○○○○○○○ (근저당, 공동담보 토지 2건)	2018. 9. 27. ('18. 9. 27.~현재)	351,000천원
			사회복지법인내원 (근저당, 공동담보 토지 1건)	2015. 9. 9. ('18. 9. 27.~현재)	80,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원
			○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	34,000천원

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

○○○○○○○○의 경우, 아래 [표4]에서 처럼 ○○시 ○○구 ○○동 ○○○-○ ○○○○○○ ○○○호에 소재한 철근콘크리트구조 평스라브지붕 3층 단독(다중)주택은 2024년 4월 12일 임대차 계약서를 체결(연장 재계약)하고 임대차 기간을 2026년 4월 12일(24개월)까지로 하여 현재 직원 숙소로 사용하고 있다.

직원 임차 숙소의 등기사항전부증명서(말소사항 포함)의 소유권 이외의 권리에 관한 사항을 확인한 결과, 2024년 4월 12일 ○○○○○○○으로 전세권만

설정(설정금액 40,000천원)되어 있음을 확인하였다.

[표4] ○○○○○○○○ 직원 숙소(다가구)임차 현황('24. 11. 기준)

연번	주소	건물내역	권리권 등 설정 현황		
			권리자	설정일자(기간)	설정금액
1	○○시 ○○구 ○○동 ○○○-○ ○○○○○ ○○○호	철근콘크리트구조 평스라브지붕 3층 단독(다중)주택	○○○○○○○ (전세권) 제○○○○○○호	2024. 4. 12. (‘24. 4. 12.~26. 4. 12.)	40,000천원

※ 자료: 교육원 제출자료 재구성

이에 따라 건축물 소유자의 부도·파산 등으로 법원 경매 시 ○○○○○○은 법인이기에 전세권 설정을 하더라도 우선순위인 개인 소액 임차인이 최우선변제금을 수령하고 권리 설정일자가 앞서있는 권리자(타 법인 등)가 배당되기 때문에 공단은 후 순위로 임차보증금 손실 우려가 있다.

현재 ○○○○○○○○○○○○○○○○○(6개소) 및 ○○○○○○○○(1개소)은 임차 기간 동안 직원 숙소 임차보증금 손실을 예방하기 위하여 전세권 설정 이외의 별다른 조치는 취하지 않고 있어, 담당부서인 ○○○ ○○○○○○에서는 향후 전세 보증금 반환보증, 토지 담보 등 기타 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 조치를 강화할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

○○○ ○○○○○○는 종합감사 결과를 수용하며, 직원 숙소 임차(전세) 시 전세보증금 반환보증, 토지 담보 등 기타 임차보증금 보전을 위한 조치를 강화하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○ ○○○○)은 직원 숙소 임차보증금 손실을 예방하기 위하여 전세권 설정 외 전세보증금 반환보증, 토지 담보 등 기타 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 추가 조치를 강화하도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)